

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목 채용 위탁업체 계약조건 강화 필요

소 관 부 서 기획본부 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부

조 치 부 서 기획본부 ◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부

구 분 계약관리

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆처 ♡♡♡♡부는 채용 절차의 공정성과 객관성을 확보하고, 채용업무의 원활한 과업 수행을 도모하기 위해 채용 위탁업체를 입찰을 통해 선정하여 채용업무를 진행하고 있다.

[표 21] 최근 5년간 채용 위탁업체 선정 현황

순번	채용공고명	위탁업체명
1	2020년 4직급 신입사원 채용 등 일체 ('20.5.25~'22.5.24)	€€€€ €€€
2	2022년 4직급 신입사원 채용 등 일체 ('22.10.6~'24.12.31)	≡≡≡≡≡≡
3	2025년 4직급 신입사원 채용 등 일체 ('25.4.8~'27.4.7)	≡≡≡≡≡≡

2. 관계 법령 및 판단 기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제23조(위탁 업체 등의 관리) 제5항과 내규 「채용업무관리세칙」 제6조(채용 위탁업체 등의 관리) 제4항에 따르면

공기업의 채용업무 위탁업체의 업무 수행 중 합격자 결정에 영향을 미칠 수 있는 정도의 중대한 채용오류가 발생한 경우에는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조에 따라 주요 계약조건의 위반을 이유로 부정당업자 입찰 참가제한조치가 가능함을 계약조건에 명시하도록 되어 있다.

따라서 ♡♡♡♡부는 위와 같이 정부 지침에 따른 사내 기준에 명시한 내용을 채용 위탁용역 계약서에 명시함으로써 계약상대자의 책임있는 채용 위탁 업무가 가능하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♡♡♡♡부가 2022년 9월 이후에 체결한 총 3건의 채용 위탁용역의 계약서 내용을 살펴본 결과, [표 22]와 같이 계약위반 행위 유형은 명시되어 있었으나, 중대한 채용오류에 대한 부정당업자 입찰참가제한 사항은 명시하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 22] 계약서에 명시된 채용 위탁용역의 계약위반 행위 유형

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. 계획공정에 비하여 현저하게 공정이 미달되거나 계약기간 내 완료할 능력이 없다고 판단될 때2. 과업수행 중 성실하지 못하거나 제반 지시사항을 기간 내에 이행하지 않는 등 소기의 성과를 얻을 수 없다고 판단될 때3. 용역의 전부 또는 일부를 하도급을 주었을 때4. 타 기관 중복출제 등 출제문항에 심각한 오류가 발생한 경우5. 기타 과업수행 중 발생한 문제 등으로 인해 공정성 등을 결여하여 더 이상 과업수행이 불가능하다고 판단되는 경우 |
|---|

그 결과 만일 중대한 채용오류가 발생하였다 하더라도 계약조건에 따라 부정당업자 입찰참가제한조치를 할 수 없을 우려가 있으며, 채용오류에 대한 위탁업체의 책임을 강화하도록 한 정부지침을 준수하지 못한 결과를 초래하였다.

관계기관 의견

담당자는 감사 의견에 이견이 없으며 채용 오류 발생 시 책임을 명확히 하고 재발을 방지하기 위해 부정당업자 입찰참가제한과 관련한 사항을 계약조건에 명시하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆처장은

앞으로 채용 위탁계약을 추진할 때에는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제23조(위탁 업체 등의 관리) 제5항과 내규 「채용업무관리세칙」 제6조(채용 위탁업체 등의 관리) 제4항에서 요구하는 부정당업자 입찰참가제한 조치 내용을 계약서에 명시하시기 바랍니다. (시정)